

Nr. 257 Vorlage des Reichskabinettsrats Killy an Reichsminister Lammers. 3. Dezember 1938*R 43 II/799, Bl. 153–154**Beginn:**Beginn:**Betrifft: Freihafen Hamburg (Reichszollgesetz).***1. Vermerk:**

Der Reichsstatthalter in Hamburg übersendet abschriftlich je ein an den Reichsminister des Innern und den Reichswirtschaftsminister gerichtetes Schreiben mit Änderungsvorschlägen zu dem den Ressorts vorliegenden Entwurf eines Zollgesetzes, dessen Bestimmungen seines Erachtens eine Gefährdung des Freihafens Hamburg bedeuten¹.

Inwiefern das sich als eine *Rechtsfolge* des *Entwurfs* sollte ergeben können, ist nicht ersichtlich. Nach geltendem Recht (§ 6 VZG², Art. 82 RV³) steht dem Reich im gesamten Reichsgebiet die Zollhoheit zu; auch in den Zollausschlüssen. Das gleiche ist nach dem Entwurf des Zollgesetzes der Fall, der in § 2 Abs. 1 bestimmt: „Das Hoheitsgebiet des Reichs besteht zollrechtlich aus dem Zollinland und den Zollausschlüssen“, und damit den bestehenden Rechtszustand lediglich übernimmt. Diese Rechtsauffassung wird auch vom Reichsfinanzministerium (Min[isterial]Rat Dr. Siegert) bestätigt. Allerdings soll der Anlaß des neuen Zollgesetzes dazu benutzt werden, den Zustand zu beseitigen, daß im Zollausschluß Hamburg als einzigem Zollausschlußgebiet die Zollaufsicht nicht durch die Zollverwaltung ausgeübt wird, wie es sonst überall der Fall ist – auch in Bremen.

Diese Aufsicht wird jetzt durch das Freihafenamt ausgeübt. Der Reichsstatthalter ist der Meinung, daß durch die Änderung des bestehenden Zustandes die Einheit der Verwaltung der Hansestadt Hamburg gestört werde, da der Entwurf für ein Freihafenamt der Hamburger Verwaltung keinen Raum mehr lasse, dieses Amt vielmehr auf die Reichszollverwaltung übergehen werde. Die geplante Vereinheitlichung des Zollausschlußrechtes tue den wirtschaftlichen Gegebenheiten Gewalt an. Das beabsichtigte Einrücken der Zollverwaltung in den Freihafen als Ersatz für die bisherige unauffäl-

¹ Schreiben des RStH Kaufmann an den RIM, mit Entw. eines „Gesetzes über den Freihafen Hamburg“, und den RWiM, jeweils vom 27. 10. 1938, am 28. 10. abschriftl. dem RMRk übersandt m. d. B., „falls der endgültige Entwurf des Zollgesetzes meinen Änderungsvorschlägen nicht Rechnung trägt, mir hiervon Kenntnis zu geben, damit ich vor der Beschlußfassung Gelegenheit nehmen kann, dem Führer und Reichskanzler persönlich Vortrag zu halten“; R 43 II/799, Bl. 131–141. Mittlerweile hatte der RWiM in seiner Stellungnahme an den RFM vom 22. 11. die Argumentation des RStH aufgegriffen; ebd. Bl. 146–150.

Der vorläuf. Entw. eines neuen ZollG war den Ressorts vom RFM am 26. 9. 1938 zugeleitet und damit begründet worden, daß die Zollgrenze zu Österreich am 1. 1. 1939 fallen müsse und weder die Einführung des veralteten VereinszollG (u. Anm. 2) dort noch die allgem. Übernahme des österr. ZollG von 1920 in Frage komme: „Der Entwurf des Gesetzes stimmt in den Grundzügen mit dem bisherigen Zollrecht des Altreichs und Österreichs, wie es sich in Praxis und Rechtsprechung entwickelt hat, überein. Er bringt für die Wirtschaft keine Erschwerungen, wohl aber manche Erleichterungen.“ Ebd. Bl. 20–130. Zur internen Abstimmung des GesEntw. im RFM s. R 2/59911.

² Vereinszollgesetz vom 1. 7. 1869 (BGBl. des Norddt. Bundes S. 317).

³ Art. 82 WRV im Auszug: „(1) Deutschland bildet ein Zoll- und Handelsgebiet, umgeben von einer gemeinschaftlichen Zollgrenze. (2) Die Zollgrenze fällt mit der Grenze gegen das Ausland zusammen. An der See bildet das Gestade des Festlandes und der zum Reichsgebiet gehörigen Inseln die Zollgrenze. Für den Lauf der Zollgrenze an der See und an anderen Gewässern können Abweichungen bestimmt werden. [...]

(4) Aus dem Zollgebiete können nach besonderem Erfordernis Teile ausgeschlossen werden. Für Freihäfen kann der Ausschluß nur durch ein verfassungsänderndes Gesetz aufgehoben werden.

(5) Zollausschlüsse können durch Staatsverträge oder Übereinkommen einem fremden Zollgebiet angeschlossen werden. [...]“

lige Freihafenaufsicht der Hamburger Verwaltung werde die Vorstellung des Auslands von einem „echten“ Freihafen Hamburgs zerstören und ihm abträglich sein. Er ist weiter der Auffassung, die Übernahme der Freihafenaufsicht durch die Reichszollverwaltung zerstöre in der Welt den Nimbus des Freihafens Hamburg, der bei allen Ländern als besonderes Vorbild für einen „echten“ Freihafen gelte.

Nach Mitteilung des Ministerialrats Dr. Siegert im Reichsfinanzministerium besteht für den Freihafen Hamburg gegenwärtig folgender Zustand:

Das Freihafengebiet ist Hamburger Stadtgebiet; die Anlagen stehen mit Ausnahme der Industrie-Unternehmungen im Eigentum der Stadt. Das Freihafenamt Hamburg, welches seit der Neugliederung Hamburgs vom 9. Dezember 1937 (Reichsgesetzbl. I S. 1327⁴ und 1938 I S. 194⁵) ein *kommunales* Amt von Groß-Hamburg ist, hat zwei Funktionen:

– a)

die Ausübung der inneren Verwaltung des Freihafens (Vermietung, Verpachtung der Kais, Lagerhallen usw.),

– b)

die Ausübung der Aufsicht über gewisse zollrechtlich bedeutsame Vorgänge (so z. B. das Umpacken, Teilen, Verändern usw. von Waren, sofern hierdurch gewisse zollrechtliche Tatbestände geändert oder verschleiert werden können).

Bei der Zollaufsicht handele es sich um ein dem Reiche zustehendes Hoheitsrecht. Es sei an sich schon mißlich, die Ausübung dieses Hoheitsrechts einem Kommunalamt zu überlassen. Wenn die Regelung nach den Wünschen Hamburgs erfolge, so würde dies letzten Endes bedeuten, daß dem Reich die Zollhoheit mit Ausschluß der Gemeinde Hamburg zustehe. Es sei aber auch in Hinsicht auf die von dem Kommunalen Freihafenamt zu vertretenden Interessen der Stadtverwaltung und der in ihr maßgebenden Großkaufmannschaft nicht erwünscht, daß von der gleichen Stelle aus die dem Reiche zustehenden Funktionen wahrgenommen würden.

Die zur Erörterung gestellte Frage betrifft also lediglich eine verwaltungstechnische Änderung hinsichtlich der Zollaufsicht im Freihafengebiet. Der Freihafen als Zollausschlußgebiet wird tatsächlich und rechtlich unberührt bleiben; die geplante verwaltungstechnische Änderung wird dem Ausland gegenüber überhaupt nicht in Erscheinung treten.

Es ist daher nicht zu ersehen, wie durch die lediglich beabsichtigte Änderung in dem die Aufsicht ausübenden Personenkreis die Bedeutung oder der Bestand des Freihafens Hamburg ungünstig beeinflußt werden könnte.

Es wird sich empfehlen, dem Reichsfinanzminister als federführendem Ressort zunächst den Eingang zur Stellungnahme zu übersenden.⁶

⁴ Gesetz über die Verfassung und Verwaltung der Hansestadt Hamburg; s. ARH IV, Nrr. 146, 186 P. 1.

⁵ 1. DVO vom 13. 2. 1938, welche die vom kommunalen auf den staatl. Verwaltungsbereich übergehenden Ämter einzeln aufführte und worunter sich das Freihafenamt nicht befand.

⁶ Folgt: 2. Entw. eines entspr. Schreibens an den RFM, 3. der Mitteilung davon an RStH Kaufmann, welche Lammers beide am 7. 12. 1938 ausfertigte; R 43 II/799, Bl. 154v. Der RFM übermittelte am 23. 12. allen Ressorts Abschrift einer 18seitigen Stellungnahme auf die Eingabe des RWiM (o. Anm. 1), die an der Beseitigung der Sonderstellung Hamburgs festhielt und gleichlautende Voten des Reg. Bürgermeisters von Bremen und des RReH beifügte, beide vom 16. 12.; ebd. Bl. 157–170. In einer Besprechung im RFM am 5. 1. 1939 unter Vorsitz von MD Wucher stützte jedoch neben dem RWiM auch MDgt. Medicus/RIM die Position Hamburgs; man kam überein, daß die Zollhoheit des Reichs auch den Hamburger Freihafen umfasse, ihre Ausübung aber weiter dem Freihafenamt obliegen solle. Das Nähere wurde in einer weiteren Besprechung am 9. 1. vereinbart, Killy hielt dazu mit Vm. vom 20. 1. 1939 fest:

– 1.

„Die Zollaufsicht im Hamburger Freihafen wird, wie bisher, vom Freihafenamt Hamburg ausgeübt, das Hauptzollamt im Sinne der §§ 27–33 Z[oll]G[esetz] wird.

– 2.

Die Befugnisse des Oberfinanzpräsidenten gehen bezüglich des Freihafens Hamburg auf den Reichsstatthalter in Hamburg über.

– 3.

Die Zollordnung für den Freihafen Hamburg wird vom Reichsstatthalter erlassen. Sie wird vor Erlaß dem Reichsminister der Finanzen vorgelegt.

Dr. K[il]ly

– 4.

Dienstbeschwerden gegen Entscheidungen des Reichsstatthalters in Zollsachen, die den Freihafen betreffen, werden vom Reichsminister der Finanzen entschieden.

– 5.

Der Oberfinanzpräsident in Hamburg wird ermächtigt werden, in die Amtsführung des Freihafenamts als Hauptzollamt Einblick zu nehmen, damit die Gleichmäßigkeit der Anwendung des neuen Zollrechts gewährleistet wird. Er kann zu diesem Zweck Beamte seines Geschäftsbereichs zum Freihafenamt und in den Freihafen entsenden.

– 6.

Das Vorrecht der Industriebetriebe (Verbrauch und Gebrauch unverzollter und unsteuerter Waren) bleibt für die am 1. Januar 1939 im Zollausschluß Waltershof (Gebiet des alten Hamburger Freihafens) vorhandenen Betriebe aus Billigkeitsgründen bestehen.“
R 43 II/799, Bl. 209.

Der RFM bestätigte dieses Ergebnis am 12. 1. durch eine formulierte Neufassung der betr. Gesetzespassagen (ebd. Bl. 175–180) und legte am 11. 2. 1939 die KabVorl. des neuen *Zollgesetzes* (ZG) vor, das mit nur noch unwesentl. Änderungen im Kabinetts- u. Lauf angenommen und von Hitler am 20. 3. 1939 vollzogen wurde (RGBl. I S. 529); R 43 II/799, Bl. 210–278. Es trat zum 1. 4. 1939 in Kraft. Kommentar: PFUNDTNER/NEUBERTV C 4, S. 19–146. – Die Spannungen Kaufmanns mit der Reichsfinanzverwaltung, die sich am Fortbestand der Hamburger Freihafenzone desinteressiert zeigte und sie räumlich einschränken wollte, bestanden auch während des Krieges fort; vgl. R 43 II/802, Bl. 49–54.

Zitierhinweis

Nr. 257 Vorlage des Reichskabinettsrats Killy an Reichsminister Lammers. 3. Dezember 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d257>